

CNCrim. y Correc Sala I Bs. As. 23/5/25. Causa n° 22262/2024. Trib. de origen:
Juzg.N.Crim. y Correc. N°63 Bs. As.

"López San Martín, R. G. y otros"

Buenos Aires, 23 de mayo de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Llegan las actuaciones a conocimiento de la sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Dra. Elisabeth Angélica Herrera, contra la resolución del 4 de abril de 2025 que procesó a su asistido, R. López San Martín, por considerarlo coautor del delito de defraudación mediante alguna técnica de manipulación informática (arts. 45, 55 y 173 inc. 16 del CP y 306 y 310 del CPPN). De igual manera, el Dr. Ricardo A. De Lorenzo, titular de la Defensoría Oficial en lo Criminal y Correccional N° 2, presentó recurso de apelación contra aquella resolución que procesó a sus asistidos, R. S. Albornoz, N. E. Baudi, G. E. Brito, T. D. J. Cortéz, M. E. Díaz, R. N. Díaz, B. G. Duarte Virjan, M. G. Martino, I. Ibarra, C. N. Jara, V. G. Margherita, A. L. Nuñez, N. S. Núñez, L. A. Ramírez y D. Rojas por considerarlos coautores del delito de defraudación mediante alguna técnica de manipulación informática. En el plazo estipulado, la Dra. Herrera, abogada defensora de López San Martín, a través de su memorial amplió los fundamentos expuestos en su recurso de apelación; y el Dr. Pablo E. Domínguez, Defensor Público Oficial, interinamente a cargo de aquella defensoría oficial se

remitió al recurso que presentó el Dr. De Lorenzo. De este modo, nos encontramos en condiciones de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. Imputación. "Se les atribuye a R. López San Martín, N. S. Núñez, I. Ibarra, B. G. Duarte Virjan, A. L. Nuñez, C. N. Jara, F. Martina, D. Rojas, R. N. Díaz, M. E. Díaz, L. Ramírez, N. E. Baudi, M. M. Gómez, V. G. Margherita, R. Videla, G. E. Brito, T. D. J. Cortez, L. Heredias, R. S. Albornoz Y N. E. Cirelli el haber intervenido en la maniobra por medio de la cual defraudaron a J. de A. C. por la suma de \$68.000.000. En efecto, los autores de la maniobra accedieron de manera ilegítima mediante alguna técnica de manipulación informática a la cuenta (...) - del Banco de la Nación Argentina- del damnificado, y transfirieron sesenta y ocho millones de pesos (\$68.000.000), el 16 de abril de 2024 a las 11.25.04 hs., a la cuenta del Banco de Santa Fe, con CBU (...), a nombre de E. A. Martínez Ferrario (CUIT ...). Posteriormente, desde la cuenta de Martínez Ferrario, entre el 16 y 17 de abril de 2024, se realizaron veinte transferencias bancarias, a veinte cuentas distintas del Banco Galicia -diez cada día-, cada una por la suma de cuatro millones novecientos mil pesos (\$4.900.000). Específicamente, el 16 de abril de 2024 transfirieron la suma de cuatro millones novecientos mil pesos (\$4.900.000) a la cuenta de: 1) NUÑEZ N. S., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 20 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su

titularidad; 19 por un monto de \$200.000 y 1 por la suma de \$ 150.000 a una cuenta a su nombre denominada 'Transferencias a cuentas propias'. 2) DUARTE VIRJAN B. G., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 19 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 18 por un monto de \$250.000 y una por el monto de \$ 400.000 a una cuenta a su nombre denominada 'Transferencias a cuentas propias'. 3) DIAZ R. N., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 20 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 19 por la suma de \$250.000 y 1 por \$ 150.000 dirigidas a la cuenta CBU (...) de NaranjaX a su nombre con la descripción 'Transferencias a cuentas propias'. 4) DIAZ M. E., CBU (...)), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 15 transferencias por un monto de \$ 250.000 a la cuenta CBU (...) de NaranjaX a su nombre. 5) NUÑEZ A. L., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 29 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 14 por el monto de \$200.000, 5 por el monto de \$ 150.000 y 3 por el monto de \$50.000 a la cuenta registrada bajo el CBU (...) de NaranjaX a su nombre; 6) ROJAS D. U., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 20 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 19 por el monto de \$200.000 y 1 por \$150.000, a la cuenta registrada bajo el CBU (...) de Naranja X a su nombre; 7) IBARRA I., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 17 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 19 por \$250.000 y una por \$150.000, todas al CBU (...)

de Naranja X bajo la denominación 'Transferencias a cuentas propias'. 8) JARA C. N., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 16 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 6 por el monto de \$250.000, 6 por \$ 300.000, 4 por el monto de \$ 400.000 a la cuenta CBU (...) de Naranja X a su nombre; 9) SAN MARTIN R. G., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 17 transferencias por un total de cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos (\$4.750.000) a otras cuentas de su titularidad y el dinero restante se lo quedó en su cuenta; 5 por la suma de \$ 250.000, 5 por \$300.000, 2 por \$ 200.000 y 4 por \$ 350.000 todas a la cuenta de Naranja x con CBU (...) bajo la denominación 'Transferencias a cuentas propias'. 10) MARTINA F., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 11 transferencias a otra cuenta de su titularidad por la suma de tres millones trescientos mil pesos (\$3.300.000), 2 de \$200.000, 7 de \$ 300.000 y 2 de \$ 400.000; 4 transferencias a cuentas de terceros por la suma de setecientos treinta y cinco mil pesos (\$735.000) y el dinero restante permaneció en su cuenta. Por otro lado, el 17 de abril de 2024, se realizaron 10 transferencias a las cuentas de: 1) CORTEZ T. D. J., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 6 transferencias por un total de un millón doscientos mil pesos (\$1.200.000) a otras cuentas de su titularidad y el dinero restante se lo quedó en su cuenta; realizó 6 transferencias por la suma de \$200.000 cada una a la cuenta CBU (...) de Naranja X a su nombre bajo la denominación 'Transferencias a cuentas propias'. 2) HEREDIAS L., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, se quedó con el

dinero en su cuenta; 3) MARGHERITA V. G., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 8 transferencias por el total del monto, a otras cuentas de su titularidad; 5 por la suma de \$500.000, 2 por \$ 1.000.000 y una por \$ 400.000 a la cuenta CBU (...) de Naranja X bajo la denominación 'Transferencias a cuentas propias'. 4) ALBORNOZ R. S., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, se lo quedó en su cuenta; 5) BRITO G. E., CBU (...), quien tras haber recibido el recibido, en la misma fecha realizó 19 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 10 por un monto de \$300.000, 2 por la suma de \$ 350.000, 3 por la suma de \$200.000 y 2 por \$100.000 a una cuenta de Naranja X bajo la denominación 'Transferencias a cuentas propias'. 6) BAUDI N. E., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 13 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 1 por \$ 100.000 12 por \$ 400.000 dirigidas a la cuenta CBU (...) de Naranja X a su nombre; 7) CIRELLI N. E., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 13 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 1 por \$ 100.000 y 12 por \$400.000 de la cuenta CBU (...) de Naranja x a su nombre; 8) GOMEZ MARTINO J. M., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 16 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 6 por la suma de \$ 300.000, 6 por \$400.000, 3 por \$200.000 y 1 por \$ 100.000 a la cuenta CBU (...). 9) VIDELA CABRERA R. N., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 2 transferencias por un total de trescientos mil pesos (\$600.000) a otras cuentas de

su titularidad y el dinero restante quedó en su cuenta; 1 por la suma de \$250.000 y la otra por \$350.000 a la cuenta CBU (...) de Naranja X a su nombre; 10) RAMIREZ L. A., CBU (...), quien tras haber recibido el dinero, en la misma fecha realizó 20 transferencias por el total del monto a otras cuentas de su titularidad; 1 por la suma de \$150.000 y 19 por la suma de \$ 250.000 a la cuenta CBU (...) de Naranja x a su nombre; Alternativamente, se les atribuye a los nombrados el haber recibido, con ánimo de lucro y a sabiendas de su procedencia ilícita, en cada caso la suma de cuatro millones novecientos mil pesos (\$4.900.000), proveniente de la cuenta bancaria de Martínez Ferrario, y en las circunstancias arriba reseñadas, dinero que a su vez previamente había sido fraudulentamente removido de la cuenta (...) -del Banco de la Nación Argentina- de J. de A. C. (DNI ...)".

El doctor Pablo Guillermo Lucero dijo:

II. Análisis el caso. A diferencia de lo que plantea la defensa oficial y particular en sus recursos de apelación, las pruebas que obran en el sumario son suficientes para atribuir, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, tanto la materialidad del hecho investigado como la responsabilidad de los imputados. En primer lugar, cuento con la declaración testimonial en sede policial de J. de A. C. quien detalló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrió el hecho que lo damnificó. Además, su testimonio se encuentra corroborado con los informes que aportó el Banco de la Nación Argentina, en los que consta que el 16 de abril de 2024 se realizó un débito por el monto de \$68.000.000 (sesenta y ocho millones de pesos) de la cuenta nº (...) sin autorización de su titular, y que se

acreditó en la cuenta del Banco de Santa Fe, CBU (...) a nombre de E. A. Martínez Ferrario (CUIT ...). Luego, se incorporó la información suministrada por el Banco de Santa Fe, de la que surge que ese mismo día, Ferrario habría recibido dicho dinero y luego lo habría transferido a veinte cuentas pertenecientes al Banco Galicia (diez por día), cada una de ellas por la suma de cuatro millones novecientos mil pesos (\$4.900.000). Posteriormente, el Banco Galicia hizo saber que los titulares de aquellas cuentas efectivamente recibieron dicho monto. Además, se logró acreditar que los acusados habrían logrado disponer de aquellos fondos, ya sea transfiriéndolos a otras cuentas o bien manteniéndolos en las receptoras. También, dicha entidad bancaria aportó la documentación relacionada a los datos personales y reconocimiento antropométrico por medio del cual se verificó la identidad de cada uno de los imputados, lo que resulta coincidente con los datos obtenidos por la plataforma NOSIS. En consecuencia, si bien los acusados en sus descargos negaron el suceso atribuido y brindaron una explicación, lo cierto es que los elementos detallados anteriormente impiden otorgarles validez a esas justificaciones, en sus intentos de desligarse de responsabilidad. En primer lugar, porque resulta extraño que le hayan proporcionado información tan sensible como sus cuentas bancarias a personas que no pertenecen a su vínculo de extrema confianza y en segundo lugar porque pese al tiempo transcurrido, ninguno de los acusados (a excepción de Martínez Ferrario, quien se encuentra sobreseído) desconoció el ingreso de dinero en sus cuentas como ajeno a su operatoria, pese al elevado monto del que se trataba). Por ello, concluyo que los acusados habrían

realizado la apertura de las cuentas destinatarias de las transferencias, de las que resultan ser titulares, lo que les habría permitido hacerse de la suma de dinero recibida allí, lo que causó una afectación al patrimonio del damnificado. Por ello, reitero, las versiones exculpatorias resultan estar alejadas de las constancias de la causa. Al respecto, la doctrina ha sostenido que "una cuestión inexorable vinculada con esta modalidad de fraude electrónico consiste en la participación necesaria del denominado 'mulero informático' es decir, el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con el ánimo de lucro, recibiendo un comisión en contraprestación por su aporte. En este caso, el aporte de una cuenta bancaria como destino intermedio o conclusivo de la transferencia del dinero electrónico obtenido mediante ésta o cualquier otra forma de fraude sirve para la consumación material del ilícito penal, en consecuencia, esa contribución debe ser calificada de participación necesaria en los términos del art. 45 del Código Penal argentino" (Aboso, Gustavo Eduardo, Derecho Penal Cibernético. La cibercriminalidad y el Derecho Penal en la moderna sociedad de la información y la tecnología de la comunicación, Editorial BdeF, Buenos Aires, 2017, páginas 332 y 333), lo que, justamente, advierto que sucede en la presente investigación. Así, con este cuadro probatorio se satisfacen los requisitos contenidos en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta etapa del proceso para confirmar sus procesamientos. En consecuencia corresponde que esta pesquisa

continúe su trámite y avance a la siguiente etapa, donde se desarrollará la confrontación probatoria con amplitud, primando el principio de inmediación con la prueba producida, superándose de este modo las limitaciones que puede llegar a presentar una fase rígida y dirigida, como lo es la instrucción. Así voto.

El doctor Mariano Alberto Scotto dijo:

Analizadas las constancias del legajo y los agravios de las defensas, por compartir en lo sustancial los fundamentos esgrimidos por el juez Pablo Guillermo Lucero respecto a la materialidad del hecho y la participación de los acusados, adhiero a la solución propuesta. Así voto.

Por ello, el tribunal

RESUELVE: CONFIRMAR la resolución del 4 de abril de 2025, en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 CPPN).

Se deja constancia de que, el juez Mariano Alberto Scotto interviene en su condición de subrogante de la Vocalía N° 5 mientras que el juez Ignacio Rodríguez Varela, subrogante de la Vocalía N° 14, no lo hace por estar abocado a sus tareas en la Sala IV de esta cámara y por haberse logrado la mayoría con los votos de los suscriptos (art. 24 bis del CPPN). Notifíquese a las partes mediante cédula electrónica conforme a lo dispuesto por la Acordada 38/2013 de la CSJN, comuníquese mediante DEO y devuélvase al juzgado de origen.

Pablo Guillermo Lucero - Mariano Alberto Scotto